

1503410-07.2022.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... se ressaltar que, nos delitos de roubo, praticados na clandestinidade, de maior relevância a palavra das vítimas, que, in casu, relataram os fatos com firmeza e coerência, reconhecendo os acusados como autores do roubo. Nesse caso, a jurisprudência reconhece que:

PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo -

Preciosidade na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503410-07.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503410-07.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHANN RAFAEL SANTOS DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Michel Santos da Silva e Johann Rafael Santos da Silva foram denunciados e estão sendo processados porque, no dia 19 de abril de 2022, por volta de 00h40min, no sítio Itaquí, bairro Itaquí, no Município de Estiva Gerbi e Comarca de Mogi Guaçu, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas: o automóvel FIAT/Uno, cinza, 1995, placas CAF-8766/Mogi Mirim-SP; a motocicleta HONDA/CG-150, vermelha, 2006, placas DPU-5A24/Mogi Guaçu; um forno elétrico; um notebook; um televisor; uma caixa de ferramentas; um botijão de gás; uma panela; uma furadeira; um aspirador de pó; um liquidificador; uma chave inglesa e um videogame, bens pertencentes a D. O. A., F. A. D. S., J. F. M. A. e R. M. A. A denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2022 (fls. 141/142), os acusados foram citados (fls. 165 e 167) e apresentaram respostas às acusações (fls. 173/175). Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e testemunhas, com interrogatório dos réus ao final.

Em alegações finais orais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação penal e condenação dos acusados nos termos da denúncia, com imposição de

regime inicial fechado.

Em alegações finais orais, o Dr. Defensor pugnou pela parcial procedência da ação penal, sustentando que não houve emprego de arma de fogo durante o delito, mas de pedaço de madeira, de modo que requer o afastamento da causa de aumento de pena.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, registro que recebi os presentes autos conclusos, além de aproximadamente outros 90 feitos, em razão da remoção da Mma. Juíza de Direito Auxiliar, Dra. Fernanda Pereira de Almeida Martins Vieira, de modo que passo à prolação de sentença.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40/42) e pela prova oral produzida em juízo.

Em juízo, a vítima D. O. A. disse que os acusados derrubaram a porta e ingressaram na residência, mas que viu somente os olhos dos agentes.

Em juízo, a vítima F. A. D. S. disse que estava pronto para dormir, quando os acusados chegaram batendo na porta e entrando. Os agentes apontaram a arma para quem estava na casa. Disse que os aparelhos celulares foram subtraídos e que as vítimas foram amarradas no banheiro. Afirma que conseguiu ver a face dos roubadores e que nunca os tinha visto anteriormente. Relata que a ação durou cerca de 40 minutos. Narra que sua cunhada, que ainda é criança, se assustou e abriu a janela do quarto, saindo da casa. Posteriormente, os acusados pegaram os objetos e levaram as vítimas para o banheiro, amarrando a todos.

Em juízo, a vítima J. F. M. A. disse que estavam prontos para dormir, quando os acusados entraram na residência e anunciaram o assalto. Todos da casa foram deitando no chão e os acusados perguntaram por tratores e onde ficava o dinheiro. A declarante disse que não tinha trator e nem dinheiro. A criança, que estava no quarto dos fundos, viu o momento em que os acusados entraram na residência e correu para o pomar, momento em que ela foi trazida por um dos acusados que estava pra fora. Os acusados amarraram as vítimas e as trancaram no banheiro. As vítimas ficaram no banheiro e, ao perceberem que não havia mais barulho ou movimento na casa, conseguiram sair e pedir um telefone para os vizinhos e acionar a polícia. Afirma que conseguiu visualizar a face dos acusados e os reconheceu na delegacia, pois a máscara estava larga em seu rosto. A ação durou aproximadamente 45 minutos e nunca tinha visto os acusados. Reconheceu ambos os acusados como autores do crime.

Em juízo, a vítima R. M. A. disse que estava pronta para dormir quando os acusados invadiram a casa. Disse que eles estavam armados e ordenaram que todos deitassem no chão. A irmã da declarante, que estava no quarto dos fundos, percebeu a presença dos acusados e correu ao pomar, mas foi encontrada e trazida por um dos acusados para se juntar aos demais familiares. Os acusados faziam ameaças e apontavam a arma na direção deles. Disse que os veículos e os bens da residência foram subtraídos. Afirma que conseguiu reconhecer os acusados, mas não os conhecia antes. Relata que seu pai e seu namorado foram amarrados com uma extensão e trancados no banheiro. A ação durou aproximadamente 40 minutos. Reconheceu ambos os acusados como autores do crime.

Em juízo, a guarda municipal Patrícia Bernardo de Lima disse que foi acionada pelo CECOM em razão de roubo à residência. No local dos fatos, as vítimas narraram que a ação tinha sido praticada por três indivíduos e que um deles estava portando uma arma longa. Em patrulhamento ao redor do local dos fatos, avistaram um Sandero, cor prata, e se aproximaram para tirar informações, momento em que houve fuga, mas o pneu furou e os indivíduos foram abordados. O motorista se identificou como motorista do aplicativo "Uber" e os outros dois indivíduos, diziam que estavam passeando e, depois, que haviam visitado um parente. Diante da controvérsia, foram conduzidos à Delegacia. As vítimas reconheceram os agentes pelas vestimentas e pelas vozes. Os acusados confessaram onde estavam os bens subtraídos, que foram apreendidos no local indicado.

Em juízo, o acusado Michel confessa a prática do crime, mas afirma que não estavam armados ou ameaçaram as vítimas. Sobre os relatos narrados pela guarda municipal, nega que empregou fuga. Foram abordados e no momento em que entraram na viatura, não foram levados para delegacia. Os guardas municipais ficaram andando em meio aos

canaviais a noite inteira e agredindo os acusados. Além disso, apontaram a arma para cabeça do acusado J. R. S. S. e o ameaçaram de morte. O acusado está arrependido de seus atos e afirma que cometeu o delito por estar passando por momentos de dificuldade. Afirma que não conhecia os guardas municipais que lhe abordou e que os próprios guardas jogaram fora o pedaço de pau que foi usado no delito. Por fim, afirma que a agressão iniciou após saberem que os acusados tinham passagens policiais anteriores.

Em juízo, o acusado J. R. S. S. disse que estava passando por momentos difíceis, em razão de problema de saúde de sua filha. Estava desempregado e em desespero, mas não portava arma, apenas um pedaço de madeira. Não amarrou, nem ameaçou as vítimas. Afirma que a ação durou cerca de 20 minutos. Disse que pararam espontaneamente, e não porque o pneu furou. Afirma que foi apresentado no distrito policial somente no outro dia, às 10h00min da manhã, mesmo depois de haver confessado onde estavam os bens subtraídos. Afirma que estava trabalhando eventualmente na área rural quando recebeu a notícia sobre sua filha e isso fez com que cometesse o delito. O acusado não conhecia nenhum dos policiais que o abordou, mas foi encaminhado para perícia médica somente no outro dia. Relata que o médico perito não olhou para ele. Por fim, afirma que foi agredido pelos integrantes da guarnição após saberem que tinha passagem policial.

No cenário dos autos, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de roubo descrito pela denúncia.

A esse respeito, destaco as vítimas J. F. M. A. e R. M. A. reconheceram ambos os acusados como autores do crime e o fizeram de maneira absoluta segura e sem nenhuma dúvida de que foram os autores da subtração descrita pela denúncia.

De se ressaltar que, nos delitos de roubo, praticados na clandestinidade, de maior relevância a palavra das vítimas, que, in casu, relataram os fatos com firmeza e coerência, reconhecendo os acusados como autores do roubo. Nesse caso, a jurisprudência reconhece que:

PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Além disso, os acusados confessaram espontaneamente os fatos, afirmando que realmente foram os autores da subtração e, tanto assim, indicaram o local onde estavam os bens subtraídos, que foram recuperados pelos guardas civis no exato local apontado pelos agentes, circunstância que reforça a conclusão de que realmente foram os autores do crime descrito pela denúncia.

Em juízo, as vítimas ainda enfatizaram a presença de concurso de pessoas, enunciando a participação de mais de um indivíduo, sendo que um deles teriam permanecido vigiando as vítimas, ao passo que os demais separaram e arrecadaram os bens.

Assim, vê-se que os agentes dividiram as tarefas durante a execução do crime, isto é, parte do grupo vigiou as vítimas e parte procurou e separou os bens de valor existentes no interior da residência, devendo ser reconhecida a respectiva causa de aumento.

No que diz respeito à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, tenho que sua apreensão era desnecessária, já que as vítimas relataram essa circunstância de maneira firme, impondo-se, assim, à defesa, o ônus de provar que não houve o emprego de arma, encargo do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, destaco entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA NO ROUBO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. (...). O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de

perícia na arma utilizada no roubo. Precedentes (HC 84.032, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 30.04.2004, p. 70; e HC 92.871, rel. para o acórdão min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04.11.2008). Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (STF, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgado aos 11/11/2008)

Em relação à causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, seu reconhecimento também é medida de rigor, já que as vítimas afirmaram que foram dominadas e tiveram a locomoção impossibilitada durante a ação dos agentes, período no qual foram mantidas no interior do imóvel, sob mira de arma, e, ao final, amarradas em um dos cômodos da residência. De acordo com Mirabete:

Incide a qualificadora, assim, no caso da vítima que tem a sua liberdade restringida por tempo excessivo, sob a mira de uma arma, amarrada ou trancafiada em um cômodo, durante um roubo em residência. (...). não se pode perder de vista que a qualificadora da privação de liberdade da vítima se justifica pela maior gravidade da ofensa à liberdade física e psíquica da vítima, bem jurídico também tutelado no roubo (Código Penal Interpretado. Editora Atlas. Pág. 1174. 8ª edição).

Esse é o caso dos autos, pois o tempo de restrição da liberdade das vítimas superou significativamente aquele que se poderia considerar necessário para a subtração dos bens móveis, impondo-se a incidência da causa de aumento de pena.

Ante o robusto conjunto probatório, impõe-se a condenação pela prática do crime de roubo, de modo que passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, verifico que os réus são portadores de maus antecedentes, pois definitivamente condenados nos autos n. 3638-40 (fls. 202 - Michel) e nos autos n. 2541-63 (fls. 206 - Johann).

Além disso, demonstraram exacerbada culpabilidade, pois as vítimas foram subjugadas dentro da própria casa, local de especial proteção, tanto que o texto constitucional (art. 5º, inciso XI) dispõe de asilo inviolável.

Assim, o agente que ingressa na casa e domina os moradores, mantendo-os sob mira de arma de fogo, demonstra culpabilidade exacerbada, a ensejar o recrudesimento da pena.

Desse modo, por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, para cada um dos acusados.

Em segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência (autos n. 7627-51 - fls. 203/204 e 207/208) e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

Anoto que, em se tratando de reincidência específica pelo cometimento do crime de roubo majorado, o entendimento deste Magistrado seria o de majorar a pena além da fração de 1/6, mas, como forma de prestigiar a confissão espontânea, mas fazendo prevalecer a agravante da reincidência, aplico a fração acima explicitada.

Disso resulta pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, para cada um dos acusados.

Em terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, de modo que majoro a pena em 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa.

Ainda na terceira fase, presente a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, pois as vítimas afirmaram com segurança que os agentes portavam

arma de fogo, de modo que majoro a pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade será de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

Nem se diga pela aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em razão do concurso de causas de aumento de pena, na medida em que a gravidade concreta do caso, consubstanciada no número de agente, no emprego de armas de fogo e no fato de que os agentes são reincidentes específicos demonstram a necessidade da aplicação sucessiva das frações majorantes. No mesmo sentido: Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, a douta Maioria opta pela aplicação sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 2º-A, escolha que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. (Apelação n. 0000097-84.2018, Relator Desembargador Roberto Grassi Neto, julgado aos 28/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 1503373-82, decidiu que: E nesse ponto, é certo que não existe ilegalidade na cumulação de causas de aumento, como já se decidiu, constituindo somente uma faculdade do Juiz, segundo o artigo 68 do Código Penal, proceder à aplicação única daquela de maior valor (HC nº 472.771/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 4.12.2018). Reitere-se: com a nova redação do art. 157 do Código Penal, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase do apenamento em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e comparsaria, prevendo, no parágrafo 2º, o aumento de 1/3 até a metade, para o concurso de agentes, e, no parágrafo 2º-A, outra majoração, no percentual de 2/3 (dois terços) (Apel. nº 0037682-09.2018.8.26.0050; rel. Luis Soares de Mello, j. em 12.2.2019).

Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, bem como por força do total da pena imposta e por se tratar de agentes reincidentes específicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade do crime praticado, pois a conduta do acusado demonstra periculosidade e ousadia e revela a necessidade de firme reprovação, com a imposição do regime mais rigoroso.

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, bem como porque o total da pena imposta supera o limite de quatro anos previsto no mesmo dispositivo e, ainda, porque os agentes são reincidentes específicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno Michel Santos da Silva e Johann Rafael Santos da Silva à pena privativa de liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando ambos como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial imposto para cumprimento da pena privativa de liberdade e especialmente porque os acusados são reincidentes específicos e ostentam maus antecedentes, reforçando que a liberdade de ambos configura risco concreto à ordem pública, deverão aguardar o processamento de eventual recurso no cárcere. Recomendem-se, expedindo-se ofícios.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que preso provisoriamente, bem como porque não atingiu o requisito objetivo.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 06 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA